长沙县黄兴镇斗塘新村“5·2”一般高处坠落事故调查报告

长沙县人民政府事故调查组

（2024年11月6日）

目　录

一、事故基本情况

（一）事故发生房屋基本情况

（二）事故发生房屋业主基本情况

（三）事故涉及相关企业和人员情况

（四）房屋租赁情况

（五）事故发生经过

（六）事故现场照片

（七）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

（二）事故现场应急处置情况

（三）医疗救治和善后情况

三、事故原因

（一）直接原因

（二）间接原因

四、有关责任人员和监管单位的履职情况

（一）事故厂房外委施工安全管理情况

（二）有关监管单位履职情况

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

（二）事故责任人员的处理建议

（三）其他处理建议

六、事故防范和整改措施

长沙县黄兴镇斗塘新村“5·2”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月2日16时8分，在长沙县黄兴镇斗塘新村发生一起一般高处坠落事故，造成一人死亡，直接经济损失105万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》和省、市有关规定，经县人民政府批准，于2024年5月22日成立由县应急局牵头，县公安局、县住建局、县执法局、县总工会、黄兴镇为成员单位的长沙县斗塘新村“5·2”高处坠落事故调查组开展调查，同时邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过深入事故现场勘验、调查询问当事人、查阅收集相关资料等方法，查明了事故发生的经过、直接原因和间接原因，认定了事故的性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议和防范措施。

经调查认定，长沙县黄兴镇斗塘新村“5·2”高处坠落事故是一起因作业人员违规操作导致的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生房屋基本情况

事发厂房位于长沙县黄兴镇斗塘新村七组，原为当地村民孔建学于2010年10月在荒地上建设的工业厂房。该工业厂房为

砖木结构，面积为2000平方米左右，层高为6米左右。2018年1月，长沙县人民法院通过拍卖方式强制执行该房屋，并由刘XX、漆XX、罗XX、刘XX、刘XX、曹XX六人通过淘宝拍卖竞价方式受让取得。2018年3月，刘XX、漆XX、罗XX、刘XX、曹XX五人以258万元的价格转让给唐XX、李XX、刘XX三人。目前，该工业厂房房东为唐XX、刘建XX、李XX、刘XX四人。

（二）事故发生房屋业主基本情况

唐XX，男，49岁，长沙市长沙县黄兴镇斗塘新村居民，身份证号是4301XXXXXXXXXXXXXX；刘XX，男，59岁，长沙市长沙县黄兴镇斗塘新村居民，身份证号是4301XXXXXXXXXXXXXX；李XX，男，63岁，长沙市长沙县黄兴镇斗塘新村居民，身份证号是4301XXXXXXXXXXXXXX；刘XX，男，60岁，长沙市长沙县黄兴镇斗塘新村居民，身份证号是4301XXXXXXXXXXXXXX。

唐XX、刘XX、李XX、刘XX四人约定以“轮流领导”的形式管理运营该工业厂房，领导期间日常管理由该股东完全负责，收益也由该股东为主。2024年为由唐XX负责管理。

（三）事故涉及相关企业和人员情况

1.长沙县众和包装有限公司（以下简称为长沙县众和公司），成立于2011年8月29日，注册资本为120万元，类型为有限责任公司（自然人投资或控股），注册地址为湖南省长沙县干杉乡斗塘新村七组，法定代表人苏XX。统一社会信用代码：91430121580936613W。经营范围为许可项目：印刷品装订

服务；包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动。）

2.张XX，男，56岁，岳阳市湘阴县躲风亭乡金沙村，身份证号是4301XXXXXXXXXXXXXX；胡XX，男，45岁，长沙市长沙县江背镇福田村，身份证号是4301XXXXXXXXXXXXXX；王XX，男，35岁，长沙市长沙县江背镇福田村，身份证号是4301XXXXXXXXXXXXXX；黄XX，男，41岁，长沙市长沙县江背镇福田村，身份证号是4301XXXXXXXXXXXXXX。

（四）房屋租赁情况

2021年10月29日，唐XX作为房东代表与长沙县众和包装有限公司签订《厂房租赁协议》，将黄兴镇斗塘新村七组所建厂房租赁给长沙县众和包装有限公司使用，租赁时间为2022年1月1日至2032年12月31日，每年租赁金额为XXXXXX元。协议规定：2.房屋质量标准：乙方在使用中如发现房屋质量问题，应及时通知甲方修复，费用由甲方负责，如由乙方使用过程中造成的房屋损害，应由乙方负责。由于自然灾害和不可抗拒因素造成的房屋损坏由甲方第一时间修复。

（五）事故发生经过

因4月下旬黄兴镇斗塘新村连续暴雨大风天气，该厂房屋顶

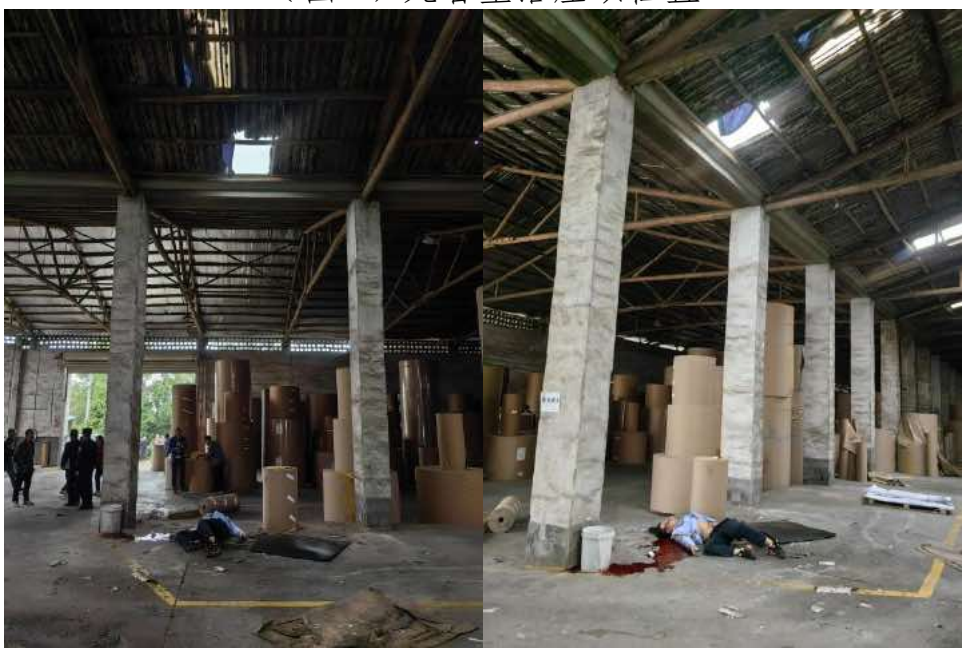
部分瓦片被大风刮落，存在漏雨情况。4月30日，长沙众和公司负责人彭XX便向房东唐XX提出要求对厂房屋顶进行修缮。5月1日上午，房东唐XX和彭XX商量屋顶修缮事宜，因修缮屋顶耗时较久并会影响长沙众和公司生产经营，遂决定先用防水油布对屋顶进行遮盖，等到合适时间再集中整修。当日下午，唐XX联系张XX，希望其负责厂房屋顶遮盖及后续的修缮工作。张XX答应帮忙找几个人先行搞防水油布遮盖工作，因其不在长沙县，由房东唐XX跟作业人员具体协商作业事项和报酬。张XX随后联系胡唐XX，胡XX推荐了朋友曹XX，曹XX找到工友黄XX和王XX共计四人。房东唐XX继而跟胡XX联系，交代相关工作事项和约定每人每天350元的报酬。

2024年5月2日13时，胡XX、曹XX、黄XX、王XX四人到达厂房进行作业。唐XX作为房东，因资金缺乏未准备登高作业所必须的机械，也未准备防高坠水平生命线等安全措施。胡XX、曹XX、黄XX三人直接上到厂房屋顶铺盖防水油布。16时8分左右，曹XX脚踏位置的石棉瓦破裂，导致其从屋顶随瓦片一同坠落至厂房地面上，坠落高度为5.5米。

（六）事故现场照片



（图 1）死者坠落屋顶位置



（图 2）死者坠落基准面图片



（图 3）厂房屋顶结构图片

（七）事故造成的人员伤亡情况和直接经济损失

事故造成 1 人死亡，死者：曹 XX，男，35 岁，身份证号为 4301XXXXXXXXXXXXX，长沙县江背镇人，临时用工人员。直接经济损失 105 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024 年 5 月 2 日 17 时 5 分，黄兴镇报告长沙县应急局指挥中心：5 月 2 日 16 时许，长沙县黄兴镇斗塘新村众和包装厂一男子修缮漏水房屋时坠落受伤，经 120 送去长沙县第二人民医院抢救，有生命危险。

19时48分，接市应急指挥中心信息：5月2日16时许，长沙县黄兴镇斗塘新村众和包装厂一男子修缮漏水房屋时坠落，人员经120送往长沙县第二人民医院，于18时许确认死亡。

19时58分，长沙县应急局指挥中心要求黄兴镇核实情况并续报信息。

20时30分，黄兴镇续报信息：5月2日16时许，长沙县黄兴镇斗塘新村居民唐XX、刘XX、李XX、刘XX（均为厂房房东）将位于斗塘新村的厂房（该厂房租赁给长沙县众和包装有限公司经营）屋顶维修业务委托张新安找人进行维修，张新安随后请曹XX等四人进行屋顶维修。在作业时，曹XX（男，35岁，身份证4301XXXXXXXXXXXXXX，长沙县江背镇梅花社区居委会XXXXXX）从屋顶坠落，经120送往长沙县第二人民医院抢救无效，于18时许确认死亡。

（二）事故现场应急处置情况

16时8分，曹XX从屋顶坠落下来后受伤。其同伴黄XX、王XX看到后立即拨打120急救电话和110报警电话，并向长沙众和公司负责人彭XX报告。16时28分，120急救车赶到事故现场，医护人员将伤者送往长沙县第二人民医院进行抢救。

（三）医疗救治和善后情况

曹XX于5月2日18时1分，经抢救无效死亡。5月3日至5月4日期间，涉事故双方代表进行协商，于5月4日签订和解协议。

三、事故原因

（一）直接原因

曹XX安全意识淡薄，违反《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016第3.0.5条：“高处作业人员应按规定正确佩戴和使用高处作业安全防护用品、用具，并应经专人检查”的规定，未佩戴安全帽且安全带未正确使用的情况下，在厂房屋顶进行防水油布铺盖作业，踩在屋顶废旧瓦片时瓦片破损导致坠落，是本次事故的直接原因。

（二）间接原因

唐XX、刘XX、李XX、刘XX所拥有的厂房年久失修，存在一定的安全隐患；唐XX因资金缺乏未准备高处作业所必须的登高作业机械、防高坠水平生命线等防护措施；唐XX未对曹XX等人作业过程中进行安全检查，未制止作业人员的冒险作业行为。

四、有关责任人员和监管单位的履职情况

（一）事故厂房外委施工安全管理情况

唐XX未进行高处作业的风险辨识，未制定专项登高作业方案，未准备高处作业所必须的登高作业机械、防高坠水平生命线等防护措施；未对曹XX等人作业过程中进行安全检查，未制止作业人员的冒险作业行为。

（二）有关监管单位履职情况

黄兴镇人民政府：持续加强自建房安全管理，将自建房安全工作纳入网格化管理，明确镇村两级安全监管要求，逐栋记录房屋信息，全面摸清安全底数。结合日常工作，镇村两级对辖

区内既有自建房进行不定期的巡查，聚焦重点区域、重点类型的大排查，对排查出的问题，建立《黄兴镇居民自建房安全隐患巡查台账》实现分类管理，对于已排查暂时管控的危房，每月组织不少于2次全面巡查，动态监测房屋安全状况。今年以来，对全镇19栋CD级维修加固房屋进行整治“回头看”，逐栋逐户上门复查核实，全部整改到位，组织安全鉴定，出具了报告。斗塘新村及房屋产权人对该处房屋开展不定期巡查，房屋产权人针对房屋漏水情况自行进行维修。

调查过程中，未发现黄兴镇相关部门履职不到位的情况。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任的人员

曹XX，临时用工人员。安全意识淡薄，违反安全操作规程，在未佩戴安全帽且安全带未正确使用的情况下，在厂房屋顶进行修缮作业，踩在屋顶废旧瓦片上时瓦片破损导致坠落，对事故负有直接责任。鉴于其已死亡，不再追究其责任。

（二）事故责任人员的处理建议

唐XX，厂房房东，主要负责人。安全投入不到位，其所拥有的厂房年久失修，存在一定的安全隐患；因资金缺乏未准备高处作业所必须的登高作业机械、防高坠水平生命线等防护措施；未对曹XX等人作业过程中进行安全检查，未制止作业人员的冒险作业行为，对事故的发生负有责任。建议由长沙县行政

执法局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十三条 的规定，依法给予行政处罚。

（三）其他处理建议

黄兴镇人民政府，建议由长沙县安委办对相关负责人进行警示约谈。

六、事故防范和整改措施

（一）个人投资者要认真总结吸取此次事故的教训，依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，具备安全生产条件；不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人；对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时整改。

（二）加大宣传力度，提高村民建房、修房安全意识。要加大农房修缮或改造安全知识普及力度，通过印发宣传资料、制定标语、定期组织人员到各村进行走访宣传等方式，为村民讲解建筑安全常识、危房常见的安全隐患和典型安全事故案例，让他们知道危房修缮或改造过程中存在的危险因素，切实提高广大村民“安全第一、预防为主”的意识。确保农村危房修缮或改造有序实施，切实保障农村住房安全。

---

①[1]《中华人民共和国安全生产法》第九十三条：生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照本法规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，责令限期改正，提供必需的资金；逾期未改正的，责令生产经营单位停产停业整顿。
有前款违法行为，导致发生生产安全事故的，对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分，对个人经营的投资人处二万元以上二十万元以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

（三）履行监管职责，强化农房建设安全监管。各镇（街道）要认真履行监管职责，对村民自建房应纳尽纳，加大日常巡查力度，按照“横向到边，纵向到底”的方针，全方位进行安全隐患大排查，尤其要对农村危房修缮或改造作业现场进行重点监管。杜绝不戴安全帽、不系安全带从事高处作业等违规行为，坚决查处施工现场的各类不安全行为和危险因素，切实消除各类安全隐患。

附件：1.工业厂房拍卖资料、转让协议和租赁协议

2.长沙县黄兴镇斗塘新村“5·2”一般高处坠落事故调查组成员名单

3.长沙县黄兴镇斗塘新村“5·2”一般高处坠落事故伤亡人员名单

4.长沙县黄兴镇斗塘新村“5·2”一般高处坠落事故直接经济损失统计表

长沙县黄兴镇斗塘新村“5·2”
一般高处坠落事故调查组
（长沙县应急管理局代章）
2024年11月6日